基本設計監修・施工品質検査業務委託契約書

FREEDOM株式会社

K-040102

印紙貼付

電子契約時
不要

基本設計監修・施工品質検査業務委託契約書

委託者　岡本 直也　（以下甲という）と

受託者　FREEDOM株式会社　（以下乙という）は

建設地　東京都世田谷区東玉川二丁目11番28　における

工事名　岡本 直也 様邸　新築工事　について

次の通り、業務委託契約を締結する。

（業務委託の内容）

第１条　　甲が乙に委託する基本設計監修・施工品質検査業務（以下「業務」という）の内容は次の通りとする。

１．基本計画業務	１）第５条の基本計画図面等の作成
２．基本設計監修業務	１）第６条の基本設計図面の監修
３．施工品質検査業務	１）第７条の施工品質の検査
４．付帯業務	１）登録ビルダーの斡旋

※乙の登録ビルダー以外が請負工事を施工する場合、乙は当該業務の受託を拒否または本契約を解除することができるものとする。

（業務の実施期間）

第２条　　業務の実施期間は、本契約日から本工事完了までとする。

（業務の報酬）

第３条　　甲が乙へ支払う業務報酬及び付帯費用は、次の通りとする。

基本設計監修・施工品質検査業務報酬総額（税別）　¥1,350,000

内訳	１．基本計画業務	基本設計監修・施工品質検査業務報酬総額の 70%	¥945,000
	２．基本設計監修業務	基本設計監修・施工品質検査業務報酬総額の 20%	¥270,000
	３．施工品質検査業務	基本設計監修・施工品質検査業務報酬総額の 10%	¥135,000

※上記内訳について、消費税額の整合性保持のため、１～２の百円以下を切り捨てとし、切り捨てた金額を最終回３の支払で精算するものとする。よって、各支払金額を算出するための分割割合は、目安とする。

※基本設計監修・施工品質検査業務報酬額の算定根拠ならびに精算方法は次の通りとする。

基本設計監修・施工品質検査業務報酬額は建築工事金額の6%とする。						
建築工事金額設定（外構含む）	¥37,570,000	（税別）				
基本設計監修・施工品質検査業務報酬額算定根拠	¥37,570,000	×	6%	＝	¥2,254,200	（税抜）
値引後金額	¥2,254,200	-	¥904,200	＝	¥1,350,000	（税抜）

※万が一追加工事等により建築工事金額が増減した場合でも基本設計監修・施工品質検査業務報酬の変更は行わないものとする。

［付帯費用］

現況測量費　¥100,000

（確定測量および地積更正登記等を実施する場合には甲に別途費用負担が生じます）

設備保証費　-

消費税額　（税率：10％）　¥145,000

（甲および乙は、業務完了時の適用法令の改定により税率が変更になる可能性がある事ことを各々了承する）

合計額（税込）　¥1,595,000

（支払方法）

第４条　　甲は、前条に定める業務報酬・付帯費用及び印紙代を次の時期・基準により乙へ支払う。

		（税込）	（税別）
本契約締結時（第５条の業務完了時）	基本計画業務報酬	¥1,039,500	¥945,000
	印紙代　※非課税	-	
基本設計監修完了時（第６条の業務完了時）	基本設計監修業務報酬	¥297,000	¥270,000
	現況測量費	¥110,000	¥100,000
施工品質検査完了時(本工事完了時)	施工品質検査業務報酬	¥148,500	¥135,000
	設備保証費	-	-

振込先：みずほ銀行　銀座支店　普通預金　No.2902810　名義人 FREEDOM株式会社　代表取締役　鐘撞正也

（基本計画業務の内容）
第５条　　乙は、下記の図面及び書類を作成し、甲に提出する。
①間取り図
②資金計画書

（基本設計監修業務の内容）
第６条　　乙は、下記の図面及び書類を監修する。
①配置図又は配置図兼平面図　　③仕様概要表
②1面以上の立面図

（施工品質検査業務の内容）
第７条　　乙は、本工事の品質検査を乙指定の第三者会社に依頼し、当該検査会社より受領した以下の検査結果に基づき、請負者に対し必要に応じて指示・指導等を行うものとする。
・基礎　　・防水
・構造　　・下地完了時

（業務の完了）
第８条　　乙は、各業務の完了を下記の方法により行う。
① 甲は、乙が作成した第５条の基本計画図面等を受領し、これをもって基本計画業務の完了とする。
② 甲は、乙が監修した第６条の基本設計図面を受領し、これをもって基本設計監修業務の完了とする。
③ 甲は、乙が作成した施工品質検査業務完了報告書を受領し、これをもって施工品質検査業務の完了とする。
④ 前各号の図面等・施工品質検査業務完了報告書に疑義がある場合は、甲乙協議の上定める。

（成果物の掲載利用）
第９条
1. 乙は、本契約に基づき作成した間取図、工事代金及び完成した建物の竣工写真について、乙の事業に関する広告並びに乙のホームページ等に掲載利用することができる。
2. 甲は乙に対し、理由を記載した書面により、前項の掲載利用の中断を請求することが出来る。
3. 乙は、前項の中断に相当な理由があると判断するときは、本条第１項の掲載利用を中止する。

（受取の権限）
第10条
1. 甲は、本契約に基づいて乙から受領する図面、書類、報告書、帳票（電子データを含む）等について、後記受取者欄記載の者に対して受取の権限を与え、同者が受領した場合についても、甲が受領したものとみなすものとする。
2. 甲が連名の場合、前項の書面等について、いずれか一名が受領した効果は、全員に及ぶものとする。

（了承事項）
第11条　　世界情勢及び経済情勢の変動、自然災害、感染症拡大等を原因とする工事材料等の価格高騰、輸入量の減少、輸入の遅延及びこれらに伴う工事材料等の納品の遅延等の発生に関連して、甲は、建築材料等や設計内容・工事内容等の変更、乙の業務遅延ならびに工事遅延に起因する設計・工事の完成時期の延期、本契約締結時に乙が提示した資金計画書に記載する工事代金の変更を乙及び工事業者から求められる場合があることを予め了承するものとする。

（基本設計監修・施工品質検査業務委託契約約款の適用）
第12条　　本契約に定める他の契約条件については、添付の基本設計監修・施工品質検査業務委託契約約款の定めによる。

特約条項
■甲による業務報酬・付帯費用等の支払い方法は、乙が指定する金融機関口座へ振込送金にて行うものとし、金融機関発行の振込依頼書控をもって領収書に代えるものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。 ー以下余白ー

以上、契約締結の証しとして、甲及び乙が電子署名を付与した本書の電磁的記録を作成し、各々その電磁的記録を保管する。

2025年10月31日

委託者（甲） 住所 東京都大田区南雪谷4-16-3-104

氏名 岡本 直也

（連名の場合） 住所

氏名

受取者 住所

氏名

受託者（乙） 住所 東京都中央区日本橋富沢町11番12号

FREEDOM株式会社

氏名 代表取締役　鐘撞 正也

基本設計監修・施工品質検査業務委託契約約款

目　次

第１条[総則]
第２条[業務に係る情報提供等]
第３条[基本設計監修業務の内容]
第４条[施工品質検査業務の内容]
第５条[権利・義務の譲渡などの禁止]
第６条[成果物の掲載利用]
第７条[秘密の保持]
第８条[乙の説明・報告義務]
第９条[業務の追加、変更等]
第１０条[基本設計監修業務における矛盾等の解消]
第１１条[業務報酬の支払]
第１２条[施工品質検査業務報酬の増額]
第１３条[乙の債務不履行責任]
第１４条[甲の債務不履行責任]
第１５条[基本設計監修業務における甲の中止権]
第１６条[基本設計監修業務における乙の中止権]
第１７条[甲の解除権の行使]
第１７条の２[乙の解除権の行使]
第１８条[解除の効果]
第１９条[反社会的勢力の排除]
第２０条[遅延損害金・損害賠償額の予定]
第２１条[賠償額の限度]
第２２条[管轄裁判所等]
第２３条[契約外の事項]

基本設計監修・施工品質検査業務委託契約約款

第１条[総則]

1　委託者（以下「甲」という。）及び受託者（以下「乙」という。）は、日本国の法令を遵守し、甲乙間の基本設計監修・施工品質検査業務委託契約書（以下「本契約」という。）及びこの約款において定められる義務を履行しなければならない。

2　本約款においては、本契約における乙の基本設計監修に関する業務を「基本設計監修業務」と、本契約における乙の施工品質検査に関する業務を「施工品質検査業務」という。

3　甲は、乙に対し、この契約に基づいて基本設計監修・施工品質検査業務に係る各報酬を支払う。

4　この契約における期間の定めについては、民法に定めるところによる。

第２条[業務に係る情報提供等]

1　甲は、乙に対し、基本設計監修業務・施工品質検査業務を遂行するにあたり必要となる、建設企画・建築物設計の意図、建設計画の概要、要求条件、資料、その他業務遂行上必要となる情報を、乙の求めに応じて、的確かつ可能な限り詳細に提供しなければならず、また、現場立会に協力しなければならない。

2　甲は、基本設計監修業務・施工品質検査業務に関し、必要あるときは乙に対し、指示することができる。ただし、甲の指示の内容が建築士法、建築基準法その他業務に関する法令に抵触するおそれがあると認められる場合、乙は撤回又は変更を求めることができる。

第３条[基本設計監修業務の内容]

乙は、本契約に定める基本設計の監修を行う。

第４条[施工品質検査業務の内容]

乙は、本契約に定める本工事の品質検査を行う。

第５条[権利・義務の譲渡などの禁止]

1　甲及び乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

2　乙は成果物（設計成果物をいう。以下同じ。）、成果物として作成途中のもの（以下「未完了の成果物」という。）及び業務を行ううえで得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

第６条[成果物の掲載利用]

1　乙は、本契約に基づき作成した間取図、工事代金及び完成した建物の竣工写真について、乙の事業に関する広告並びに乙のホームページ等に掲載利用することができる。

2　甲は乙に対し、理由を記載した書面により、前項の掲載利用の中断を請求することができる。

3　乙は、前項の中断に相当な理由があると判断するときは、本条第１項の掲載利用を中止する。

第７条[秘密の保持]

1　甲は、乙が本契約を履行する目的のため、工事請負会社、測量会社、構造計算会社、建築確認検査機関、地盤調査会社、住宅設備メーカー、保証委託会社、提携損害保険会社、下請負会社、協力会社、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士、土地家屋調査士その他専門家等の第三者に対して、甲の個人情報及び成果物、未完了の成果物並びに基本設計監修業務、施工品質検査業務を行う上で得られた記録等を提供することについて、予め同意するものとする。また、甲は、当該第三者が乙との間でシステム利用契約を締結している場合、乙が運営する顧客管理システムにより甲の個人情報及び成果物、未完了の成果物並びに基本設計監修業務、施工品質検査業務を行う上で得られた記録等を提供することについて、予め同意するものとする。

2　乙は、前項以外の目的で甲の承諾を得ることなく個人情報を利用し、第三者に提供してはならない。

3　甲は、本契約を履行するうえで知り得た乙の秘密を第三者に漏らしてはならない。

第８条[乙の説明・報告義務]

乙は、この契約に定めがある場合、又は甲の請求があるときは、業務の進捗状況について、甲に説明・報告しなければならない。

第９条[業務の追加、変更等]

1　甲は、基本設計監修業務の段階において、必要があると認めるときは、設計内容、甲乙協議の内容又はすでになした甲の指示に関して、乙に通知して、追加又は変更することができる。この場合において、乙は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行時間の変更、基本設計監修業務報酬額の変更及び乙が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。

2　乙の責めに帰することができない事由により、大幅な設計変更が生じたときは、乙は甲に対し、必要と認められる業務報酬の変更費用を請求することができる。

3　施工品質検査業務の段階において、乙の責めに帰すことができない事由により、第１項もしくは第２項により設計が変更されたため又は工事現場の状況が変化もしくは施工者の品質管理が十分に行われないなどのため、施工品質検査業務の内容を変更する必要があると認められる場合、甲及び乙は、速やかに業務委託書の内容、履行期間及び報酬額の変更について協議しなければならない。

4　前項の場合において、甲乙間の協議が成立するまでの間、乙は、甲に通知して必要と認められる施工品質検査業務を行うことができる。この場合において、乙は、甲に対し、理由を明示して、必要と認められる施工品質検査業務報酬を請求することができる。

第１０条[基本設計監修業務における矛盾等の解消]

1　甲乙協議の内容もしくは甲の指示が相互に矛盾し又はそれぞれの内容が不十分もしくは不適切であることが判明した場合、甲及び乙は、速やかに協議をしてその矛盾等を解消しなければならない。

2　前項の場合において協議が成立し矛盾等が解消したときは、乙は、その協議内容に従って、基本設計監修業務を遂行しなければならない。この場合において、乙は、甲に対し、その矛盾等が甲の責めに帰すべき事由にあるときは、必要と認められる履行期間の変更及び業務報酬額の変更並びに乙が損害を受けているときはその賠償を、甲乙双方の責めに帰すことのできない事由によるときは必要と認められる履行期間の変更及び業務報酬額の変更を請求することができる。

3　本条１項の解消のため、甲が乙以外の専門家に意見を求めるときは、乙はこれに協力する。但し、当該専門家に意見を求めるために必要な費用は、原則として甲の負担とする。

第１１条[業務報酬の支払]

1　甲は、乙に対し、本契約において定める業務報酬及び付帯費用を、約定に従い速やかに支払う。

2　甲は、本契約締結時に甲が乙に支払った業務報酬に対して、乙に債務不履行がある場合を除き、如何なる事由があっても、返還を請求することはできない。

3　甲の乙に対する現況測量費の支払時期は、測量図の完成を問わず、本契約第４条に定める通りとする。

4　甲の責めに帰すことができない事由により乙が本契約に定める業務を行うことができなくなった場合、又はこの契約が履行の中途で終了した場合、乙は、甲に対し、既に遂行した各業務の割合に応じて各業務報酬を請求することができる。

第１２条[施工品質検査業務報酬の増額]

乙の責めに帰すことができない事由により、工期が延長され又は工事が工期内に完了しない場合、乙は、甲に対し、施工品質検査業務報酬につき、根拠を明示して、必要と認められる増額を請求することができる。

第１３条[乙の債務不履行責任]

甲は、乙がこの契約に定める債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、その効果がこの契約に定められているもののほか、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

第１４条[甲の債務不履行責任]

乙は、甲がこの契約に定める債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、その効果がこの契約に定められているもののほか、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

第１５条[基本設計監修業務における甲の中止権]

1　甲は、必要があると認めるときは、乙に書面をもって通知して、基本設計監修業務の全部又は一部の中止を請求することができる。

2　甲は、前項により中止された基本設計監修業務を再開させようとする場合、その旨を乙に書面をもって通知しなければならない。

3　乙は前項の通知を受けた場合、甲に書面をもって通知して、基本設計監修業務を再開しなければならない。

4　前項において基本設計監修業務が再開された場合、乙は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要があると認められる履行期間の変更及び基本設計監修業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。

5　本条１項により基本設計監修業務の全部又は一部が中止をした場合、乙は甲に対し、直ちに業務の中止までに履行した業務報酬を請求することができる。

6　本条１項により基本設計監修業務の全部又は一部が中止した場合であっても、甲は乙に対し、既払いの業務報酬の返還を請求することはできない。

第１６条[基本設計監修業務における乙の中止権]

1　乙は、次の各号の一に該当する場合、相当の期間を定めて催告しても甲がその状況を是正しないときは、甲に書面をもって通知して、基本設計監修業務の全部又は一部を中止することができる。

① 甲の責めに帰すべき事由により、甲がこの契約に従って支払うべき基本設計監修業務報酬の全部又は一部の支払を遅延したとき。

② 甲の責めに帰すべき事由により、基本設計監修業務が遅滞したとき。

2　甲が前項第①号の支払をし、又は第②号の定める事由が解消したときは、乙は、甲の請求に応じ又は自ら甲に書面をもって通知して、基本設計監修業務を再開しなければならない。この場合において、乙は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間の変更及び基本設計監修業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。

3　本条第１項により基本設計監修業務の全部又は一部が中止した場合であっても、甲は乙に対し、既払いの業務報酬の返還を請求することはできない。

第１７条[甲の解除権の行使]

1　甲は、乙に書面をもって通知して、いつでもこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、乙に不利な時期に委任を解除したとき又はこの契約が乙の利益（専ら報酬を得ることによるものを除く。）をも目的とするときは、やむを得ない事由があったときを除き、乙の損害を賠償しなければならない。

2　甲は、乙に債務の不履行があった場合（甲の責めに帰すべき事由によるときを除く。）において、乙に書面をもって、甲が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

3　甲は、乙が以下の場合には、何ら催告をすることなく、乙に書面をもって、この契約の全部または一部を解除することができる。

① 乙の責に帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。

② 乙が第１９条各項の確約に違反したとき。

第１７条の２[乙の解除権の行使]

1　乙は、甲に書面をもって通知して、いつでもこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲に不利な時期に委任を解除したときは、やむを得ない事由があったときを除き、甲の損害を賠償しなければならない。

2　乙は、甲に債務の不履行があった場合（乙の責めに帰すべき事由によるときを除く。）において、甲に書面をもって、乙が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

3　乙は、甲が以下の場合には、何ら催告をすることなく、甲に書面をもって、この契約の全部または一部を解除することができる。

① 甲の責めに帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。

② 第１５条又は第１６条の規定によって基本設計監修業務の全部または一部が中止された場合において、その中止期間が２か月を経過したとき。

③ 施工品質検査業務の段階において、第９条に基づき、乙が甲に対して履行期間の延長又は業務の報酬額の変更を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく甲がこれに応じないとき。

④ 施工品質検査業務の段階において、理由の如何を問わず、工事請負契約が解除されたとき。

⑤ 甲が第１９条各項の確約に違反したとき。

⑥ 乙と別途取引契約を締結する者以外の者が請負工事を施工したとき。

第１８条[解除の効果]

1　第１７条又は前条における契約解除の場合、解除後の取扱いについては、次の各号のとおりとする。

① 甲は、契約解除のときまでに乙から交付されている成果物及び未完了の成果物（以下すでに乙から交付されているこれらのものを「交付済み図書」という。）がある場合、これを利用することができる。

② 契約解除のときまでに行った業務に関して乙が甲に提出すべき書類がある場合、甲は乙に対し、その書類の交付を請求することができる。又、すでに乙から甲に交付されている書類がある場合、甲は、これを利用することができる。

③ 乙は、甲に対し、基本設計監修業務又は施工品質検査業務について、契約が解除されるまでの間、債務の本旨に従って履行した割合に応じた業務報酬（以下「各割合報酬」という。）の支払を請求することができる。

④ 前号において、甲が、各業務報酬の一部又は全部を支払済みの場合（以下甲の支払済みの業務報酬を「各支払済み報酬」という。）であって、各割合報酬の額が各支払済み報酬の額を超えるときは、乙は、甲に対し、その差額の支払を請求することができ、各割合報酬の額が各支払済み報酬の額に満たないときは、甲は、乙に対し、その差額の返還を請求することができる。

2　第１７条第２項、第３項における契約解除の場合、前項に定める他、甲は、損害を受けているときはその賠償を請求することができる。

3　第１７条又は前条における契約解除の場合、交付済み図書のうち成果物として未完了のものについては、甲は、追完、報酬減額及び損害賠償を請求することができない。
4　前条第２項、第３項における契約解除の場合、第１項に定める他、乙は、損害を受けているときは、その賠償を請求することができる。

第１９条[反社会的勢力の排除]
1　甲及び乙は、自ら又はその役員（取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。）若しくは従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力等」という。）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。

① 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2　甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。

① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為

第２０条[遅延損害金・損害賠償額の予定]
1　甲がこの契約に定める金銭債務の支払を遅滞したときは、その弁済期から支払済まで年１４．６パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
2　乙の責に帰すべき事由により、甲が別途、建築会社と締結する工事請負契約にもとづく工事竣工予定期日を遅延した場合、甲は乙に対し、遅延日数に応じて、本契約の報酬額に対し年１４．６パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を請求することができる。

第２１条[賠償額の限度]
本契約、本約款に基づき甲が乙に対し請求できる賠償額は総計をもって本契約における基本設計監修・施工品質検査業務委託契約金額を上限とし、その余の損害は免責される。ただし、甲の施工者に対する工事請負契約に基づく損害賠償請求を妨げるものではない。

第２２条[管轄裁判所等]
1　甲及び乙は、本契約の定めにより生じる紛争については、可能な限り協議をもって解決するものとする。

2　甲及び乙は、本契約の定めにより生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

第２３条[契約外の事項]
この約款および本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

以上